

Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/10/2014, n. 22034

CASS
Ordinanza
17 ottobre 2014

Massime • 1

In materia di pubblico impiego, la domanda di risarcimento danni, proposta nei confronti della P.A. datrice di lavoro, per lesione dell'integrità psicofisica da esposizione ad amianto, appartiene, qualora la patologia sia stata diagnosticata in data successiva al 30 giugno 1998, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il fatto costitutivo del diritto, in base al quale deve essere determinata la giurisdizione "quoad tempus" ex art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va individuato nell'insorgenza della patologia.

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/10/2014, n. 22034

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 22034

Data del deposito : 17 ottobre 2014

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente di Sez. -

Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22788-2013 proposto da:

COMUNE DI TRIESTE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAFRET PIERPAOLO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

RS NI, PA TI, RS LU, in proprio e nella qualità di eredi di PE RT, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato EZIO BONANNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO KOSTORIS, per delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 722/2012 TRIBUNALE di TRIESTE;

udito l'avvocato Lucia CAMPOREALE per delega dell'avvocato Ezio Bonanni;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

PREMESSO IN FATTO

1. Il Comune di Trieste ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. con riferimento al procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Trieste in funzione di giudice del lavoro da TT NT, PE LU e PE IC, quali eredi di PE RT, già dipendente del Comune di Trieste, deceduto il 1 agosto 2008 per malattia professionale dovuta all'esposizione all'amianto.

2. L'amministrazione ricorrente ha premesso che il

procedimento suddetto aveva ad oggetto la domanda, proposta iure successionis, di risarcimento del danno patito dal loro congiunto e derivante dalla malattia professionale dallo stesso contratta e dalla quale era derivato il decesso;

la domanda risarcitoria era basata sull'assunto della violazione, da parte dell'ente datore di lavoro, di "disposizioni di natura contrattuale"; nel ricorso dinanzi al Tribunale di Trieste si faceva peraltro riferimento anche alla responsabilità extracontrattuale;

il Comune di Trieste si era ritualmente costituito nel suddetto giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

l'INAIL era intervenuta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste al fine di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Comune di Trieste;

il Tribunale adito aveva rigettato con ordinanza la suddetta eccezione ed aveva disposto la prosecuzione del giudizio.

3. Ciò premesso il Comune ricorrente ha chiesto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della suddetta domanda;

ad avviso dell'amministrazione ricorrente è determinante, ai fini del riparto di giurisdizione D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7, la circostanza, emersa chiaramente dalle risultanze probatorie acquisite agli atti del processo, secondo cui PE RT, successivamente al 19 giugno 1996, non fu più esposto all'amianto. Non è invece rilevante la circostanza che l'eziologia lavorativa delle patologie riscontrate in capo al PE è stata accertata dopo il 30 giugno 1998 come pure il fatto che l'aggravamento delle suddette patologie si è verificato dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Gli eredi sopra indicati hanno resistito con controricorso col quale hanno sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario.

5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione formulate dai ricorrenti in primo grado, eccezioni basate, da un lato, sull'assunto dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e, dall'altro sull'assunto della mancata notifica del ricorso stesso all'INAIL, intervenuto nel giudizio di merito D.Lgs. n. 1124 del 1965, ex artt. 10 e 11. 7. Ed infatti, contrariamente a quanto dedotto nel controricorso, il ricorso per regolamento di giurisdizione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, delle argomentazioni e delle norme poste a sostegno della domanda. Sotto altro profilo deve rilevarsi che il ricorso stesso è stato correttamente notificato a tutte le parti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Trieste e,

segnatamente, non solo ai ricorrenti nel giudizio di merito ma anche all'INAIL, come risulta dalla copia dello stesso, recante tutte le relazioni di notifica, prodotta con nota di deposito in data 8 luglio 2014.

8. Ciò premesso, deve osservarsi che i ricorrenti nel giudizio di merito hanno chiesto la condanna del Comune di Trieste al risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa a seguito della malattia professionale contratta nello svolgimento dell'attività prestata alle dipendenze del Comune nonché al risarcimento dei danni subiti iure proprio dagli stessi eredi;

a sostegno delle domande viene invocata la responsabilità contrattuale e, in subordine, la responsabilità extracontrattuale del Comune, sull'assunto, da un lato, della sussistenza di inadempimenti da parte di quest'ultimo alle proprie obbligazioni quale datore di lavoro con conseguente violazione, in particolare, degli obblighi imposti dall'art. 2087 cod. civ., e, dall'altro, della sussistenza di condotte penalmente rilevanti poste in essere da un dipendente dell'amministrazione comunale.

9. A sostegno della propria argomentazione a favore della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo il Comune di Trieste sostiene in primo luogo che la domanda dei ricorrenti dinanzi al giudice del merito sarebbe fondata sull'accertamento della responsabilità contrattuale dell'amministrazione comunale per violazione dell'art. 2087 cod. civ. Deduce altresì che, come si evince dalla narrativa del ricorso proposto dagli eredi PE, la malattia professionale e la successiva morte del de cuius erano riconducibili allo svolgimento dell'attività di meccanico (ed alla conseguente esposizione alle fibre di amianto) protrattasi fino al 19 giugno 1996. Poiché tale esposizione all'amianto costituiva il fatto materiale posto alla base della pretesa dedotta in giudizio, sussisteva secondo l'amministrazione comunale, la giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione del criterio fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, trattandosi di fatti verificatisi anteriormente al 30 giugno 1998.

10. La tesi del Comune di Trieste finalizzata all'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo non può essere accolta anche se il Collegio condivide l'assunto secondo cui la domanda dei ricorrenti in primo grado è basata sulla sussistenza di una responsabilità contrattuale.

11. Sotto quest'ultimo profilo deve ricordarsi che, secondo il costante insegnamento di queste Sezioni Unite (cfr., ad esempio, **Cass. S.U. 8 luglio 2008 n. 18623**), ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per lesione dell'integrità psico-fisica, non rileva, ai fini dell'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (artt. 2043 e ss., 2087 cod. civ.), indizi di per sé non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento

materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, oppure se la condotta lesiva dell'amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.), nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l'ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro.

12. Alla luce di tali principi non può dubitarsi della riconducibilità dell'azione risarcitoria proposta dai ricorrenti in primo grado nell'ambito della responsabilità contrattuale. Ed infatti essa è finalizzata all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione comunale per la violazione di obblighi specifici posti a carico del datore di lavoro, quale quello di informare il dipendente dei rischi connessi all'espletamento di determinate mansioni, quello di predisporre adeguati strumenti di protezione e di adottare le necessarie misure di prevenzione, obblighi tutti riconducibili alle previsioni di cui all'art. 2087 cod. civ. 13. Dalle suddette conclusioni in tema di natura giuridica dell'azione proposta dai ricorrenti in primo grado non può tuttavia desumersi la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

14. Queste Sezioni Unite hanno più volte precisato (cfr., in particolare, **Cass. S.U. 15 maggio 2012 n. 7504**) che, in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nell'escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. In altre parole, secondo il suddetto orientamento che deve essere in questa sede pienamente ribadito, la giurisdizione deve essere determinata quoad tempus in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione.

15. Con riferimento al caso di specie il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno deve essere

necessariamente individuato nell'insorgenza della patologia atteso che prima di tale momento e, segnatamente, al momento della cessazione dell'esposizione all'amianto, non era ipotizzabile (e comunque non è stato ipotizzato) un danno risarcibile.

16. Poiché, come è pacifico fra le parti, la patologia di PE RT, dante causa dei ricorrenti in primo grado, è stata diagnosticata nel 2004, sussiste, in applicazione dei principi sopra enunciati, la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia relativa ad una questione attinente al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

17. Deve sottolinearsi che la soluzione accolta è coerente con l'orientamento ormai consolidato di queste Sezioni Unite (cfr., ad esempio, **Cass. S.U. 23 novembre 2012 n. 20726**) secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta. 18. La fattispecie in esame non può certamente essere ricondotta a questa seconda ipotesi di carattere eccezionale, atteso che, come si è prima rilevato, la malattia del PE, pur essendo eziologicamente riconducibile (secondo la tesi sviluppata nel ricorso di merito) a situazioni lavorative antecedenti rispetto al discrimine temporale del 30 giugno 1998, è stata diagnosticata in epoca successiva a tale data.

19. Deve in definitiva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario con conseguente rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Trieste, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di regolamento di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette le parti, anche per le spese, dinanzi al Tribunale di Trieste.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 15 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014